

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2289/2532

นางตุ้ม ศรีสองเมือง

โจทก์

นายสุทัศน์ แสงสวัสดิ์

จำเลย

นายสุทัศน์ แสงสวัสดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 4197ตำบลหมูม้น(บ้านเขื่อง)อำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครึ่งหนึ่งให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกให้แก่โจทก์ หากแบ่ง
กันไม่ตกลงให้ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายปี
ละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ให้แก่
โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65,64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ 2,000
บาท นับแต่วันฟ้องเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น

กำหนด ก้อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันทีให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ 2,000
บาท นับแต่วันฟ้องเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก้อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใดก็ไม่อนุญาตและให้
โจทก์บังคับคดีได้ทันทีให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>